



**P U T U S A N**  
**Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tabanan
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/21 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Badung, Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa ditahan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
8. Hakim PN perpanjangan pertama Ketua PT sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
9. Hakim PN perpanjangan kedua Ketua PT sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum S.W. Mada Hekopung, S.H. dan M. Fery Sapta Adi, S.H., advokat, berkantor di Kindo Square Blok B5 Jl. Raya Duren Tiga No.101, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025;

*Hal. 1 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle screen shot
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ultra S24 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone XS warna gold;
  - 1 (satu) unit laptop Dell 7200 Core i7;
  - 1 (satu) akun *user administrator* nodamerah pada *website* swingerindo.com;
  - 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
  - 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com)

**DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANGBUKTI DALAM PERKARA NOMOR : 211/PID.B/2025/PN. JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA KAMELIA SITANGGANG.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Hal. 2 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim

- Untuk menjatuhkan putusan seringan-ringannya, atau
- Menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan), atau
- Menjatuhkan program rehabilitasi psikologis/sosisal, atau
- Bahkan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, karena tidak terbukti memenuhi unsur secara utuh.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) unit handphone merek Samsung Ultra S24 warna hitam
  2. 1(satu) unit handphone merek Iphone XS warna gold
  3. 1(satu) unit laptop Dell 7200 Core i7
  4. Sim card telkomsel 08123815717
  5. Sim card telkomsel 081330897766

Dikembalikan kepada Terdakwa

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/JKT-TIM/EKU/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 sebagai berikut:

#### PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa sejak tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 hingga tanggal 24 Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu antara tahun 2022 hingga tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung yang oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil tempat kediamannya lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari pada daerah hukum Pengadilan Negeri Badung, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah Melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan**

*Hal. 3 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



**dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2008 Terdakwa membuat nodamerah.com untuk memposting cerita harian sampai pada tahun 2012.
- Selanjutnya Terdakwa merubah website tersebut menjadi forum imajinasi fantasi terdakwa yaitu bertukar padangan dan pesta sex yang mana terdakwa terinspirasi dari film-film dewasa yang terdakwa tonton, kemudian dengan postingan-postingan tersebut traffic dan member terdakwa bertambah hingga pada tahun 2017 terdakwa memutuskan untuk menutup website tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada biaya untuk membayar hosting.
- Kemudian pada 2022 terdakwa membuat website “swingerindo.com” dengan link url <http://159.65.141.170> dengan membeli dan berlangganan hosting di Digital Ocean Singapura sebesar 6 \$ Singapore per bulan dan di website tersebut terdakwa memposting ajakan seks dan bertukar pasangan dengan mengakses akun administrator dari website swingerindo.com dan hanya terdakwa saja yang mengetahui dari email dan password dari akun administrator di website swingerindo.com dengan username nodamerah dan email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang terdakwa miliki.
- Selanjutnya Terdakwa mempromosikan melalui postingan di media sosial twitter dengan akun yang bernama @nodamerah dengan menggunakan fitur RSS Feed dari IFTTT.com yang terkoneksi dengan threads yang di posting di forum website Swingerindo.com.
- Bahwa Terdakwa memposting threads yang berisikan foto tanpa busana istri terdakwa yang bernama istri Terdakwa (berkas perkara terpisah) di dalam forum website Swingerindo.com sebanyak enam (6) kali dan satu (1) kali video bermuatan kesusilaan pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022.
- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut di Patra Jasa Bali, Fame Bali dan Jakarta dengan Iphone XS milik terdakwa, kemudian terdakwa cadangkan di google drive terdakwa [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) kemudian terdakwa posting menggunakan laptop Dell 7200 milik terdakwa ke forum swingerindo.com dan sarana yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun serta mengirimkan video-video pornografi tersebut adalah menggunakan handphone Samsung

*Hal. 4 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



Ultra S24 warna hitam, laptop Dell 7200 core i7, iPhone XS warna gold dan email.

- Bahwa jumlah member yang sudah bergabung dalam websiter swingerindo.com sebanyak 17730 member per 4 Januari 2025.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai admin dari website Swingerindo.com:
  - Mendaftarkan domain dan berlangganan hosting;
  - Mendesain website melalui MyBB platform forum online.
  - Melakukan verifikasi terhadap member, menetapkan aturan dalam forum dan memblokir member yang dianggap melanggar.
  - Memposting testimoni bertukar pasangan pada threads dan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
  - Menyimpan dokumen elektronik bermuatan kesusilaan.
  - Membuat tata tertib di forum tersebut;
  - Melakukan banned kepada member yang melanggar aturan yang sudah di buat;
  - Melakukan persetujuan kepada member yang melakukan verifikasi.

Dan cara menjadi member di forum website Swingerindo.com sebagai berikut:

Untuk member biasa:

- Melakukan pengisian form yang berada di website tersebut dengan menyantumkan username, tanggal lahir, jenis fantasi sex, email.

Untuk member verified:

- Melakukan pengisian form berupa status, nama, nama pasangan, tanggal lahir, tanggal lahir pasangan, id telegram, foto tanpa busana dengan daerah wajah yang diblur dan berpose memegang form serta foto dengan busana memperlihatkan wajah dan berpose memegang form.

Dan cara member menggunakan akunnya di forum website sebagai berikut :

- Untuk member biasa dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topic threads tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun tidak bisa menggunakan sub forum member terverifikasi;
- Untuk member verified dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topic threads tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun bisa menggunakan subforum member terverifikasi
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2025, ketika saksi polisi bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi Saksi ke-4 sedang melakukan patroli siber di Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya yang

*Hal. 5 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*



beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan dan didapatkan oleh para saksi adanya admin yang berperan mengelola website sitem elektronik “swingerindo.com” link url <http://159.65.141.170> dengan username “nodamerah”, email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com), admin tersebut juga memposting threads dan testimoni yang bermuatan kesusilaan dan pornografi.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan atas barangbukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Ultra S24 warna hitam;
2. 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone XS warna gold;
3. 1 (Satu) Unit Laptop Dell 7200 Core i7;
4. 1 (satu) akun user administrator nodamerah pada website swingerindo.com;
5. 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
6. 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com).

yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa sejak tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 hingga tanggal 24 Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu antara tahun 2022 hingga tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Badung yang oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil tempat kediamannya lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari pada daerah hukum Pengadilan Negeri Badung, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,**

Hal. 6 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



**menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:**

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;**
- b. kekerasan seksual;**
- c. masturbasi atau onani;**
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;**
- e. alat kelamin; atau**
- f. pornografi anak.**

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2008 Terdakwa membuat nodamerah.com untuk memposting cerita harian, sampai pada tahun 2012.
- Selanjutnya Terdakwa merubah website tersebut menjadi forum imajinasi fantasi terdakwa yaitu bertukar padangan dan pesta sex yang mana terdakwa terinspirasi dari film-film dewasa yang terdakwa tonton, kemudian dengan postingan-postingan tersebut traffic dan member terdakwa bertambah hingga pada tahun 2017 terdakwa memutuskan untuk menutup website tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada biaya untuk membayar hosting.
- Kemudian pada tahun 2022 terdakwa membuat website "swingerindo.com" dengan link url <http://159.65.141.170> dengan membeli dan berlangganan hosting di Digital Ocean Singapura sebesar 6 \$ perbulan dan di website tersebut terdakwa memposting ajakan seks dan bertukar pasangan dengan mengakses akun administrator dari website swingerindo.com hanya terdakwa saja yang mengetahui dari email dan password dari akun administrator di website Swingerindo.com dengan username nodamerah dan email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang terdakwa miliki.
- Selanjutnya Terdakwa mempromosikan melalui postingan di media sosial twitter dengan akun yang bernama @nodamerah dengan menggunakan fitur RSS Feed dari IFTTT.com yang terkoneksi dengan threads yang di posting di forum website Swingerindo.com.
- Bahwa Terdakwa memposting threads yang berisikan foto tanpa busana istri terdakwa yang bernama istri Terdakwa (berkas perkara terpisah) di dalam forum website swingerindo.com sebanyak enam (6) kali dan satu (1) kali video bermuatan kesusilaan pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022.
- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut di Patra Jasa Bali, Fame Bali dan Jakarta dengan Iphone XS milik terdakwa, kemudian terdakwa cadangkan di

*Hal. 7 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*





google drive terdakwa [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) kemudian terdakwa posting menggunakan laptop Dell 7200 milik terdakwa ke forum swingerindo.com dan sarana yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun serta mengirimkan video-video pornografi tersebut adalah menggunakan handphone Samsung Ultra S24 warna hitam, laptop Dell 7200 core i7, iPhone XS warna gold dan email.

- Bahwa jumlah member yang sudah bergabung dalam websiter swingerindo.com sebanyak 17730 member per 4 Januari 2025.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai admin dari dari website Swingerindo.com:

- Mendaftarkan domain dan berlangganan hosting;
- Mendesain website melalui MyBB platform forum online.
- Melakukan verifikasi terhadap member, menetapkan aturan dalam forum dan memblokir member yang dianggap melanggar.
- Memposting testimoni bertukar pasangan pada threads dan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
- Menyimpan dokumen elektronik bermuatan kesusilaan.
- Membuat tata tertib di forum tersebut;
- Melakukan banned kepada member yang melanggar aturan yang sudah di buat;
- Melakukan persetujuan kepada member yang melakukan verifikasi.

Dan cara menjadi member di forum website Swingerindo.com sebagai berikut:

Untuk member biasa:

- Melakukan pengisian form yang berada di website tersebut dengan menyantumkan username, tanggal lahir, jenis fantasi sex, email.

Untuk member verified:

- Melakukan pengisian form berupa status, nama, nama pasangan, tanggal lahir, tanggal lahir pasangan, id telegram, foto tanpa busana dengan daerah wajah yang diblur dan berpose memegang form serta foto dengan busana memperlihatkan wajah dan berpose memegang form.

Dan cara member menggunakan akunnya di forum website sebagai berikut :

- Untuk member biasa dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topic threads tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun tidak bisa menggunakan sub forum member terverifikasi;

*Hal. 8 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*





- Untuk member verified dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topic threads tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun bisa menggunakan subforum member terverifikasi
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2025, ketika saksi polisi bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya yaitu saksi ke-4 sedang melakukan penyelidikan di Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan dan didapatkan para saksi ketahui adanya admin yang berperan mengelola website sitem elektronik "swingerindo.com" link url <http://159.65.141.170> dengan username "nodamerah", email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com), admin tersebut juga memposting threads dan testimoni yang bermuatan kesusilaan dan pornografi.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan atas barangbukti berupa :
  1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Ultra S24 warna hitam;
  2. 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone XS warna gold;
  3. 1 (Satu) Unit Laptop Dell 7200 Core i7;
  4. 1 (satu) akun user administrator nodamerah pada website swingerindo.com;
  5. 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
  6. 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com).

yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputusdengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim, atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

*Hal. 9 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2020, Satuan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Saksi bertugas membantu perwira unit di satuan Saksi, diantaranya melakukan patroli siber, membuat laporan informasi dan membuat laporan polisi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Saksi ke-3 menemukan postingan tersebut pada tanggal 12 Desember 2024 di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada website "swingerindo.com" dengan link url <http://159.65.141.170>. Postingan tersebut patut diduga menampilkan dokumen dan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan pornografi serta ajakan berganti pasangan dan pesta seks yang berdampak pada rusaknya moral dan martabat bangsa Indonesia serta mengancam kehidupan generasi bangsa, berikut adalah tangkapan layar postingan tersebut:
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdapat seorang administrator dengan username "nodamerah" dengan email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang sangat aktif memposting threads dan aktif dalam forum di website tersebut, yang mana dokumen dan informasi elektronik yang disebar oleh "nodamerah" diduga bermuatan kesusilaan dan pornografi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada thread atau testimoni tersebut "nodamerah" mencantumkan foto atau video istrinya yang diduga bernama Istri Terdakwa tanpa busana dan sedang berhubungan badan;
  - Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa saksi menemukan sebanyak enam (6) foto dan satu (1) video bermuatan kesusilaan yang disebar pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022;
  - Bahwa Saksi menjelaskan yang mengoperasikan atau mengelola website [swingerindo.com](http://swingerindo.com) hanya "nodamerah" namun saksi yakin masih ada yang lainnya;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak dirugikan secara langsung namun, sebagai seorang anggota Polri saksi bertugas untuk menegakan hukum dan menjaga ruang digital bagi seluruh Masyarakat Indonesia;

*Hal. 10 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*



- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melihat postingan tersebut disaksikan bersama-sama Saksi ke-2 bersama-sama dengan Saksi melakukan patroli siber dan menemukan swingerindo.com;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2018, Satuan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Saksi bertugas membantu perwira unit di satuan Saksi, diantaranya melakukan patroli siber, membuat laporan informasi dan membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Saksi ke-3 menemukan postingan tersebut pada tanggal 12 Desember 2024 di Kantor Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan pada website "swingerindo.com" dengan link url <http://159.65.141.170>. Postingan tersebut patut diduga menampilkan dokumen dan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan pornografi serta ajakan berganti pasangan dan pesta seks yang berdampak pada rusaknya moral dan martabat bangsa Indonesia serta mengancam kehidupan generasi bangsa, berikut adalah tangkapan layar postingan tersebut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdapat seorang administrator dengan username "nodamerah" dengan email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang sangat aktif memposting threads dan aktif dalam forum di website tersebut, yang mana dokumen dan informasi elektronik yang disebarakan oleh "nodamerah" diduga bermuatan kesusilaan dan pornografi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada thread atau testimoni tersebut "nodamerah" mencantumkan foto atau video istrinya yang diduga bernama istri Terdakwa tanpa busana dan sedang berhubungan badan;
- Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa Saksi menemukan sebanyak enam (6) foto dan satu (1) video bermuatan kesusilaan yang disebarakan pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengoperasikan atau mengelola website swingerindo.com hanya "nodamerah" namun saksi yakin masih ada yang lainnya;

*Hal. 11 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak dirugikan secara langsung namun, sebagai seorang anggota Polri saksi bertugas untuk menegakan hukum dan menjaga ruang digital bagi seluruh Masyarakat Indonesia;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ke-3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri sejak tahun 2018, Satuan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya;
- Bahwa kronologis kejadian perkara pidana yang Saksi laporkan adalah menemukan postingan pada tanggal 12 Desember 2024 di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada website “swingerindo.com” dengan link url <http://159.65.141.170>. Postingan tersebut patut diduga menampilkan dokumen dan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan pornografi serta ajakan berganti pasangan dan pesta seks yang berdampak pada rusaknya moral dan martabat bangsa Indonesia serta mengancam kehidupan generasi bangsa, berikut adalah tangkapan layar postingan tersebut:
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menemukan swingerindo.com dengan cara mengetikan “”ajakan seks” atau “bertukar pasangan” atau “swinger indo” di mesin pencarian google.com;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak membayar untuk bergabung menjadi member di website swingerindo.com;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdapat seorang administrator dengan username “nodamerah” dengan email nodamerah@gmail.com yang sangat aktif memposting threads dan aktif dalam forum di website tersebut, yang mana posting yang disebar oleh “nodamerah” diduga bermuatan kesusilaan dan pornografi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada thread atau testimoni tersebut “nodamerah” mencantumkan foto atau video istrinya yang diduga bernama istri Terdakwa tanpa busana dan sedang berhubungan badan;
- Bahwa yang disebar pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022.;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengoperasikan atau mengelola website swingerindo.com hanya “nodamerah” namun saksi yakin masih ada yang lainnya;

*Hal. 12 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak dirugikan secara langsung namun, sebagai seorang anggota Polri saksi bertugas untuk menegakan hukum dan menjaga ruang digital bagi seluruh Masyarakat Indonesia;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melihat postingan tersebut disaksikan bersama-sama Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 pada saat saksi melakukan patroli siber dan menemukan website swingerindo.com;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ke-4, dibawah sumpah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan adanya laporan ditemukannya postingan yang menampilkan dokumen da/atau informasi elektronik yang bermuatan asusila dan pornografi serta ajakan berganti pasangan dan pesta seks pada website “swingerindo.com” dengan link url <http://159.65.141.170> dan terdapat seorang administrator dengan username “nodamerah” dengan email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang sangat aktif memposting threads dan aktif dalam forum di website tersebut, yang mana posting yang disebar oleh “nodamerah” bermuatan asusila dan pornografi. Dimana pada thread atau testimoni tersebut “nodamerah” mencantumkan foto atau video istrinya tanpa busana dan sedang berhubungan badan dengan wajah di blur yang kemudian diketahui wanita tersebut bernama istri Terdakwa. Bahwa kemudian diketahui bahwa admin nodamerah adalah Terdakwa. Dalam thread tersebut “nodamerah” menyebutkan “wife” dan “istri” berulang kali dan ditemukan sebanyak enam (6) foto dan satu (1) video bermuatan asusila dan pornografi yang disebar pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022. Bahwa peran dari Istri Terdakwa adalah menjadikan dirinya objek pornografi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Istri Terdakwa, di Kab. Badung Prov. Bali;
- Bahwa yang disita
  1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Ultra S24 warna hitam;
  2. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XS warna gold;

*Hal. 13 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



3. 1 (satu) Unit Laptop Dell 7200 Core i7;
4. 1 (satu) akun user administrator nodamerah pada website swingerindo.com;
5. 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
6. 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi ke-5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa terkait tindak pidana Pornografi terjadi sejak tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 hingga tanggal 24 Desember 2024 di beberapa tempat yang sudah tidak diingat lagi di Kab. Badung Provinsi Bali yang dilakukan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 di Kantor Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan adanya laporan ditemukannya postingan yang menampilkan dokumen da/natau informasi elektronik yang bermuatan asusila dan pornografi serta ajakan berganti pasangan dan pesta seks pada website "swingerindo.com" dengan link url <http://159.65.141.170> dan terdapat seorang administrator dengan username "nodamerah" dengan email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang sangat aktif memposting threads dan aktif dalam forum di website tersebut, yang mana posting yang disebar oleh "nodamerah" bermuatan asusila dan pornografi. Dimana pada thread atau testimoni tersebut "nodamerah" mencantumkan foto atau video istrinya tanpa busana dan sedang berhubungan badan dengan wajah di blur yang kemudian diketahui wanita tersebut bernama istri Terdakwa. Dalam thread tersebut "nodamerah" menyebutkan "wife" dan "istri" berulang kali dan ditemukan sebanyak enam (6) foto dan satu (1) video bermuatan asusila dan pornografi yang disebar pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya melakukan analisa menggunakan teknologi informasi untuk mencari siapa yang menjadi admin dan obyek dalam postingan tersebut. kemudian diketahui bahwa admin nodamerah.com adalah Terdakwa dan wanita tanpa busana dalam postingan tersebut adalah istri Terdakwa yang merupakan istri Terdakwa, salah satunya diketahui dari gelang yang

*Hal. 14 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



dikenakan dan perawakan istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pencarian posisi Terdakwa dan setelah diketahui posisinya kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa yang sedang bersama di Kab. Badung Prov. Bali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
  1. Mendaftarkan domain dan berlangganan hosting.
  2. Mendesain website melalui MyBB platform template desain situs forum.
  3. Melakukan verifikasi terhadap member, menetapkan aturan dalam forum dan memblokir member yang dianggap melanggar.
  4. Memposting ajakan pesta seks, bertukar pasangan pada threads dan dokumen elektronik yang bermuatankesusilaan.
  5. Menyimpan dokumen elektronik bermuatan kesusilaan.
- Bahwa peran dari istri Terdakwa adalah menjadikan dirinya objek pornografi;
- Bahwa cara menjadi member di forum *website* swingerindo.com sebagai berikut:

Untuk member biasa:

- Melakukan pengisian form yang berada di website tersebut dengan mencantumkan username, tanggal lahir, jenis fantasi sex, email.

Untuk member verified:

- Melakukan pengisian formulir berupa status, nama, nama pasangan, tanggal lahir, tanggal lahir pasangan, id telegram, foto tanpa busana dengan daerah wajah yang di-*blur* dan berpose memegang formulir serta foto dengan busana memperlihatkan wajah dan berpose memegang formulir;

Dan cara member menggunakan akunnya di forum *website* sebagai berikut:

- Untuk member biasa dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun tidak bisa menggunakan sub forum member terverifikasi;
- Untuk member *verified* dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun bisa menggunakan subforum member terverifikasi
- Bahwa dilakukan penyitaan atas barangbukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Ultra S24 warna hitam;

*Hal. 15 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*





2. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XS warna gold;
3. 1 (satu) Unit Laptop Dell 7200 Core i7;
4. 1 (satu) akun user administrator nodamerah pada website swingerindo.com;
5. 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
6. 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ke-1, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan berbagai artikel dan penelitian mengenai hukum pidana dan sering menjadi ahli dari berbagai perkara pidana;
  - Bahwa Unsur-Unsur Pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut :

**Unsur Setiap Orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hokum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

**Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;**

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

*Hal. 16 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



2) Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "tanpa hak" berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan.-

**Unsur menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;**

Bahwa yang dimaksud dengan "menyiarkan", adalah suatu perbuatan menyebarluaskan untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, bahwa menyiarkan termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik.

Bahwa yang dimaksud dengan "mempertunjukkan adalah memperlihatkan atau mempertontonkan kepada orang banyak-

Bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik Bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik. termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

*Hal. 17 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

**Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:-**

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Bahwa Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V/1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menjelaskan:

- Bahwa makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/ atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;

*Hal. 18 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



- Dan makna "Muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;--

Bahwa Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarkan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);

**Unsur untuk diketahui umum:-**

Bahwa Penjelasan Pasa Bahwa Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.-

Bahwa dalam hal ini konten yang melanggar kesusilaan yang disiarkan, dipertunjukkan, didistribusikan, ditransmisikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting);-

Dijelaskan kepada Ahli bahwa saat ini Penyidik Unit II Subdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya

2. Ahli ke-2, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dosen di Universitas Bina Nusantara sejak tahun 2009 hingga saat ini. Jabatan yang diemban saat ini adalah *Subject Content Coordinator* Information and Communication Technology Law (SCC ICT Law) dengan publikasi artikel dan penelitian mengenai hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Informasi elektronik adalah sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak

*Hal. 19 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;

- Bahwa transaksi Elektronik: Secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan (offline).
- Bahwa teknologi Informasi: adalah subset dari terminologi teknologi informasi dan telekomunikasi/TIK (information and communication technology/ICT). Pada tahun 2002 UNESCO menyatakan terminologi TIK sebagai kombinasi antara teknologi informasi dan teknologi lainnya khususnya di bidang teknologi komunikasi. Anak konsep dari TIK adalah teknologi informatika yang berarti ilmu yang berkaitan dengan desain, realisasi evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan proses sistem informasi komputer meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), pengorganisasian, industri, komersialisasi, pemerintahan, politik, dan implikasinya. (UNESCO, 2002:12-13).
- Bahwa dokumen Elektronik: Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.
- Bahwa sistem Elektronik: adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat

*Hal. 20 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



- atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware).
- Bahwa penyelenggara Sistem Elektronik: adalah subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) yang menyelenggarakan atau tidak terbatas pada penyediaan, pengelolaan, pengoperasian suatu sistem elektronik untuk dapat digunakan;
  - Bahwa jaringan Sistem Elektronik: adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. Mengacu pada definisi UU-ITE, jaringan sistem elektronik adalah interkoneksi atau hubungan yang terjadi dari dua atau lebih suatu jaringan. Jaringan (network) dalam praktiknya ada yang bersifat tertutup maupun terbuka. Tertutup di sini adalah jaringan yang hanya bisa diakses pada suatu lingkungan tertentu secara terbatas seperti local area network (LAN), wide area network (WAN), dan intranet. Sedangkan jaringan terbuka adalah jaringan yang bisa diakses secara luas atau tidak terbatas seperti Internet.
  - Bahwa komputer: adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Mengacu pada definisi UU-ITE, secara sederhana dapat dikatakan komputer adalah alat yang berfungsi sebagai automated work (geautomatiseerd werk) (Bert-Jaap Koops, 2005:2). Pendapat Koops mengacu pada definisi komputer yang ada pada KUHPidana Belanda yang berarti alat untuk melakukan fungsi otomatisasi. Adapun langkah yang dilakukan untuk melakukan fungsi otomatisasi mencakup rincian dari yang disebutkan dalam definisi UU-ITE, yaitu memproses, menyimpan, dan mengeluarkan (input, process, output).-
  - Bahwa akses: adalah tindakan membuka suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
  - Bahwa nama Domain: adalah serangkaian angka yang dikonversi menjadi suatu huruf yang menunjuk alamat pada suatu komputer dan/atau suatu sistem elektronik untuk dapat dibuka dan/atau diakses melalui jaringan sistem elektronik internet.
  - Bahwa Informasi dan transaksi elektronik adalah terminologi yang diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut dengan UU-ITE). Dalam ruang lingkup hukum informasi dan transaksi elektronik, data elektronik adalah *genus* dari informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sedangkan dokumen

*Hal. 21 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



elektronik adalah bentuk yang paling konkret dari data elektronik. Data elektronik bentuknya bisa berupa tulisan (*text*), gambar, suara, angka, dan/atau kombinasinya. Kualifikasi elektronik dalam hal ini adalah yang dibuat, diteruskan, disimpan, di proses dan dapat dipahami oleh orang lain (Shidarta, 2018). Artinya untuk dapat menyandang kualifikasi “elektronik” maka diperlukan perangkat elektronik berupa komputer sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 14 UU-ITE.

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tulisan (*text*), gambar, suara, angka, dan/atau kombinasinya yang dibuat, diteruskan, disimpan, di proses dan dapat dipahami oleh orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik adalah data elektronik yang menjadi objek dari UU-ITE. Hal lain yang perlu ditambahkan dalam ruang lingkup data elektronik adalah perangkat elektronik yang termasuk juga ke dalam objek dari UU-ITE.
- Bahwa terkait perbuatan dilarang yang diatur di dalam UU-ITE terdiri atas beberapa bagian, yaitu:
  1. Terkait muatan negatif atas data elektronik diantaranya adalah muatan:
    - Asusila (pasal 27 ayat (1) UU-ITE);
    - Perjudian (pasal 27 ayat (2) UU-ITE);
    - Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27B ayat (1) UU-ITE);
    - Pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27B ayat (2) UU-ITE);
    - Berita bohong terhadap konsumen (pasal 28 ayat (1) UU-ITE);
    - Berita bohong terhadap kelompok masyarakat (pasal 28 ayat (2) UU-ITE);
    - Berita bohong yang menyebabkan kerusakan (pasal 28 ayat (3) UU-ITE);
    - Ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti kepada individu (pasal 29 UU-ITE).
  2. Terkait data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) serta sistem elektronik antara lain:
    - Akses ilegal (pasal 30 UU-ITE);
    - Perekam tanpa ijin (intersepsi/penyadapan) (pasal 31 UU-ITE)
    - Rekayasa, pengiriman dan/atau membuka data elektronik milik orang lain (pasal 32 UU-ITE);
    - Gangguan terhadap sistem elektronik milik orang lain (pasal 33 UU-ITE);

*Hal. 22 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*





- Manipulasi data elektronik agar seolah-olah menjadi data yang otentik (pasal 35 UU-ITE).
- Bahwa Ketentuan tambahan terkait pelanggaran muatan negatif atas data elektronik, dan data elektronik dan/atau sistem elektronik milik orang lain:
  - Mempersiapkan dan/atau membantu terlaksananya pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU-ITE (pasal 34 UU-ITE);
  - Mengakibatkan kerugian bagi orang lain atas pelanggaran pasal pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU-ITE (pasal 36 UU-ITE);
  - Perberatan atas pelanggaran UU-ITE atas pelanggaran berupa pornografi anak, sistem elektronik dan/atau data elektronik milik pemerintah dan objek vital (pasal 52 UU-ITE).
- Bahwa selain dari perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan di atas, bidang hukum yang tercakup di dalam UU-ITE antara lain bidang hukum:
  - Hak Kekayaan Intelektual;
  - Persaingan usaha;
  - Perlindungan konsumen;
  - Penyiaran;
  - Hak asasi manusia;
  - Tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik;
  - Hukum administrasi negara;
  - Hukum Informasi;
  - Keuangan dan finansial; dan
  - Hukum perjanjian.
- Bahwa dalam perspektif UU-ITE penjelasan unsur dan sub-unsur norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut:
  - **Setiap Orang:** Orang perseorangan (*natuurlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);
  - **Dengan sengaja:** adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang diantaranya bisa dilihat dengan dilakukannya tindakan secara berulang atau berkali-kali;
  - **Tanpa hak:** adalah melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain dan/atau tindakan pelanggaran hukum;
  - **Menyiarkan:** adalah termasuk perbuatan transaksi elektronik (mentransmisikan dan/atau mendistribusikan) atas suatu data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);

Hal. 23 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- **Mempertunjukkan:** adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.
- **Mendistribusikan:** Mendistribusikan (*distributed*) adalah menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (*spread over more than one computer*). Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang);
- **Mentransmisikan:** Transmisi adalah mengirimkan pesan kepada penerima (*sending messages to a receiver*). Mentransmisikan adalah mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sarana perangkat elektronik baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
- **Membuat dapat diaksesnya:** Muatan yang dikirimkan oleh seseorang dapat dilihat oleh orang lain dengan cara diakses, baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;
- **Informasi elektronik:** Suatu data atau informasi yang menampilkan tulisan (*text*), warna, gambar, suara dan/atau kombinasinya yang bisa dirasakan oleh indera manusia;
- **Dokumen elektronik:** Sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen/berkas (*file*) elektronik;
- **Yang bermuatan melanggar kesusilaan:** adalah muatan dari data elektronik yang melanggar aturan hukum dan/atau yang melanggar nilai-nilai di masyarakat;
- **Untuk diketahui umum:** adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
- Bahwa tindakan yang menjadi objek perbuatan yang diatur di dalam UU-ITE adalah melakukan transaksi elektronik (perbuatan hukum);
- Bahwa tindakan transaksi elektronik yang dilakukan di dalam perkara ini adalah melakukan posting pada sistem elektronik "swingerindo.com" dengan link url <http://159.65.141.170>. Dengan dilakukannya posting pada sistem elektronik website tersebut di atas maka tindakan yang dilakukan adalah berupa tindakan menyebarkan dan/atau mendistribusikan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). Dikatakan

Hal. 24 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- demikian karena atas data elektronik yang disebarakan menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak;
- Bahwa Bentuk dari data elektronik yang disebarakan adalah berupa tulisan (text), gambar dan/atau foto, dan/atau video dan/atau kombinasinya;
  - Bahwa isi atau muatan dari data elektronik tersebut di atas adalah bermuatan yang melanggar kesusilaan berupa pornografi yaitu muatan yang menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin dan hubungan persenggamaan.
  - Bahwa terhadap pemenuhan kualifikasi norma larangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Kamelia Sitanggang adalah telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 27 ayat (1) UU-ITE. Adapun penjelasan unsur dan sub-unsur norma larangannya adalah sebagai berikut :
    - **Subjek norma:** adalah Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa;
    - **Objek norma:** adalah melakukan tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
    - **Operator norma:** adalah larangan dan/atau perbuatan yang dilarang;
    - **Kondisi norma:** adalah telah melakukan tindakan menyebarkan data elektronik (Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa muatan pornografi berbentuk ketelanjangan, alat kelamin dan persenggamaan, yang mana terhadap muatan tersebut di atas adalah muatan yang melanggar kesusilaan.
  - Bahwa pemenuhan unsur dan sub unsur norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
    - **Setiap Orang:** adalah Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa;
    - **Dengan sengaja:** adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang diantaranya bisa dilihat dengan dilakukannya tindakan secara berulang atau berkali-kali pada sistem elektronik *website* “swingerindo.com” dengan link url <http://159.65.141.170>;
    - **Tanpa hak:** adalah melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum;
    - **Menyiarkan:** adalah melakukan tindakan untuk menayangkan suatu data elektronik (inforamsi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

*Hal. 25 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



- **Mempertunjukkan:** adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;
- **Mendistribusikan:** adalah menyebarkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak dan/atau banyak penerima;
- **Mentransmisikan:** adalah tindakan mengirimkan data elektronik dari perangkat elektronik pengirim;
- **Membuat dapat diaksesnya:** adalah data elektronik yang telah dikirimkan menjadi dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh penerima;
- **Informasi elektronik:** adalah berupa tulisan (*text*), angka, suara, gambar dan/atau kombinasinya;
- **Dokumen elektronik:** adalah sekumpulan dari informasi elektronik sebagaimana dijelaskan di atas;
- **Yang bermuatan melanggar kesusilaan:** isi dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan yang melanggar kesusilaan berupa pornografi, ketelanjangan dan persenggamaan;
- **Untuk diketahui umum:** adalah dapat dilihat oleh orang banyak (diketahui umum).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. 1(satu) bundel screenshot;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Digital Nomor Pemeriksaan: 007-I-2025-LDF-PMJ tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saji Purwanto, S.H., CEH, MCCE, GCVP, Akhmad Irfan Sudarsono, ACE, MCVE, GCMP, MCCE dan Tika Astria Supriyadi, S.H., ACE, GCMP, MCCE, MCVE masing-masing selaku pemeriksa laboratoris kriminalistik barang bukti digital pada Laboratorium Digital Forensik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2008 Terdakwa membuat *website* nodamerah.com untuk mem-*posting* cerita harian sampai pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa merubah *website* tersebut menjadi forum imajinasi fantasi Terdakwa yaitu bertukar padangan dan pesta sex yang mana Terdakwa terinspirasi dari film-film dewasa yang Terdakwa pernah tonton;

*Hal. 26 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



- Bahwa dengan postingan-postingan tersebut *traffic* dan *member* Terdakwa bertambah hingga pada tahun 2017 Terdakwa memutuskan untuk menutup *website* tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada biaya untuk membayar *hosting*;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa membuat *website* "swingerindo.com" dengan link url <http://159.65.141.170> dengan membeli dan berlangganan *hosting* di *Digital Ocean Singapura* sebesar 6 \$ Singapore per bulan dan di *website* tersebut Terdakwa mem-posting tukar pasangan dengan mengakses akun *administrator* dari *website* swingerindo.com dan hanya Terdakwa saja yang mengetahui dari email dan *password* dari akun *administrator* di *website* swingerindo.com dengan *username* nodamerah dan email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempromosikan ajakan seks dan bertukar pasangan tersebut melalui postingan di media sosial *twitter* dengan akun yang bernama @nodamerah dengan menggunakan fitur *RSS Feed* dari IFTTT.com yang terkoneksi dengan *threads* yang di posting di forum *website* swingerindo.com tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting *threads* yang berisikan foto tanpa busana istri terdakwa yang bernama istri Terdakwa di dalam forum *website* swingerindo.com sebanyak enam (6) kali dan satu (1) kali video bermuatan melanggar kesusilaan pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil gambar video tersebut di Patra Jasa Bali, Fame Bali dan Jakarta dengan iPhone XS milik Terdakwa, kemudian Terdakwa cadangkan di *google drive* Terdakwa [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) kemudian Terdakwa posting menggunakan laptop Dell 7200 milik Terdakwa ke forum swingerindo.com dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun serta mengirimkan foto dan video pornografi tersebut adalah menggunakan handphone Samsung Ultra S24 warna hitam, laptop Dell 7200 core i7, iPhone XS warna gold dan email;
- Bahwa jumlah member yang sudah bergabung dalam *website* swingerindo.com sebanyak 17.730 member per 4 Januari 2025;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin dari dari website swingerindo.com:
  - Mendaftarkan *domain* dan berlangganan *hosting*;
  - Mendesain *website* melalui MyBB *platform* forum online.

Hal. 27 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Melakukan verifikasi terhadap member, menetapkan aturan dalam forum dan memblokir member yang dianggap melanggar.
- Memposting testimoni bertukar pasangan pada *threads* dan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
- Menyimpan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan.
- Membuat tata tertib di forum tersebut;
- Melakukan *banned* kepada member yang melanggar aturan yang sudah di buat;
- Melakukan persetujuan kepada member yang melakukan verifikasi.
- Dan cara menjadi member di forum *website* swingerindo.com sebagai berikut :
  - Untuk member biasa:
    - Melakukan pengisian form yang berada di Terdakwa tersebut dengan mencantumkan *username*, tanggal lahir, jenis fantasi sex, email.
  - Untuk member verified:
    - Melakukan pengisian formulir berupa status, nama, nama pasangan, tanggal lahir, tanggal lahir pasangan, id telegram, foto tanpa busana dengan daerah wajah yang di-*blur* dan berpose memegang form serta foto dengan busana memperlihatkan wajah dan berpose memegang formulir.
- Dan cara member menggunakan akunnya di forum website sebagai berikut :
  - Untuk member biasa dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun tidak bisa menggunakan sub forum member terverifikasi;
  - Untuk member *verified* dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun bisa menggunakan subforum member terverifikasi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa dan kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ultra S24 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone XS warna gold;
  - 1 (satu) unit laptop Dell 7200 Core i7;

Hal. 28 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) akun *user administrator* nodamerah pada *website* swingerindo.com;
- 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
- 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barangbukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan percakapan dan gambar/foto dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Digital No. 007-I-2025-LDF-PMJ tanggal 11 Maret 2025;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ultra S24 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone XS warna gold;
3. 1 (satu) unit laptop Dell 7200 Core i7;
4. 1 (satu) akun *user administrator* nodamerah pada *website* swingerindo.com;
5. 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
6. 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di Badung Bali karena ketika Saksi ke-3, Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Desember 2024 di kantor Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan menemukan website swingerindo.com dengan link url <http://159.65.141.170> dan di website tersebut terdapat postingan yang menampilkan dokumen dan/atau informasi elektronik yang bermuatan asusila, pornografi, ajakan berganti pasangan dan pesta seks;
2. Bahwa website swingerindo.com dengan link url <http://159.65.141.170> dibuat oleh Terdakwa dengan berlangganan hosting di Digital Ocean Singapura dengan harga sebesar \$ 6 Singapore per bulan;
3. Bahwa dalam website tersebut terdapat seorang administrator dengan username noda merah dengan [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang sangat aktif memposting threads dan aktif dalam forum di website tersebut, yang mana dokumen dan informasi elektronik yang disebarkan oleh “nodamerah” diduga bermuatan kesusilaan dan pornografi;

*Hal. 29 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*





4. Bahwa pada thread atau testimoni dalam website tersebut, nodamerah memposting foto dan video istri Terdakwa yang merupakan istrinya ketika sedang tanpa busana dan sedang berhubungan badan sebanyak 6(enam) foto dan 1 (satu) video bermuatan kesusilaan yang diposting pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022;
5. Bahwa admin nodamerah ini adalah Terdakwa yang merupakan suami dari istri Terdakwa yang memposting foto dan video istri Terdakwa yang diblur wajahnya dengan berulang kali menyebutkan wife dan istri;
6. Bahwa foto dan video yang diposting oleh Terdakwa itu adalah foto dan video yang diambil oleh Terdakwa sendiri yang mana ketika mengambil foto dan merekam video itu sepengetahuan istri Terdakwa;
7. Bahwa sebagai admin dari website swingerindo.com, tugas Terdakwa adalah
  - Mendaftarkan *domain* dan berlangganan hosting;
  - Mendesain *website* melalui MyBB *platform* forum *online*.
  - Melakukan verifikasi terhadap member, menetapkan aturan dalam forum dan memblokir member yang dianggap melanggar.
  - Memposting testimoni bertukar pasangan pada *threads* dan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
  - Menyimpan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan.
  - Membuat tata tertib di forum tersebut;
  - Melakukan *banned* kepada member yang melanggar aturan yang sudah di buat;
  - Melakukan persetujuan kepada member yang melakukan verifikasi.
  - Dan cara menjadi member di forum *website* swingerindo.com sebagai berikut :
    - Untuk member biasa:
      - Melakukan pengisian form yang berada di Terdakwa tersebut dengan mencantumkan *username*, tanggal lahir, jenis fantasi sex, email.
    - Untuk member verified:
      - Melakukan pengisian formulir berupa status, nama, nama pasangan, tanggal lahir, tanggal lahir pasangan, id telegram, foto tanpa busana dengan daerah wajah yang di-*blur* dan berpose memegang form serta foto dengan busana memperlihatkan wajah dan berpose memegang formulir.

Hal. 30 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim



- Dan cara member menggunakan akunnya di forum website sebagai berikut :
- Untuk member biasa dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun tidak bisa menggunakan sub forum member terverifikasi;
- Untuk member *verified* dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun bisa menggunakan subforum member terverifikasi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dari Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu, Majelis Hakim menemukan bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan dakwaannya tersebut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif pertama ini, Penuntut Umum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sedangkan Pasal yang didakwakan pun termasuk Pasal yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

*Hal. 31 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum itu terbaca sebagaimana diatur dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia yaitu Terdakwa yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan oleh para Saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),

*Hal. 32 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- yang dimaksud dengan "menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;
- yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
- yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*);

Hal. 33 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- yang dimaksud dengan 'diketahui umum' adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dan istri Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di Badung Bali karena ketika Saksi ke-3, Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Desember 2024 di kantor Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan menemukan website swingerindo.com dengan link url <http://159.65.141.170> dan di website tersebut terdapat postingan yang menampilkan dokumen dan/atau informasi elektronik yang bermuatan asusila, pornografi, ajakan berganti pasangan dan pesta seks;

Bahwa website swingerindo.com dengan link url <http://159.65.141.170> dibuat oleh Terdakwa dengan berlangganan hosting di Digital Ocean Singapura dengan harga sebesar \$ 6 Singapore per bulan;

Bahwa dalam website tersebut terdapat seorang administrator dengan username noda merah dengan [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com) yang sangat aktif memposting threads dan aktif dalam forum di website tersebut, yang mana dokumen dan informasi elektronik yang disebar oleh "nodamerah" diduga bermuatan kesusilaan dan pornografi. Pada thread atau testimoni dalam website tersebut, nodamerah memposting foto dan video istri Terdakwa yang merupakan istrinya ketika sedang tanpa busana dan sedang berhubungan badan sebanyak 6(enam) foto dan 1 (satu) video bermuatan kesusilaan yang diposting pada tanggal 19 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 20 November 2022, 29 Agustus 2022 dan video pada 28 September 2022;

Bahwa admin nodamerah ini adalah Terdakwa yang merupakan suami istri Terdakwa yang memposting foto dan video istri Terdakwa yang diblur wajahnya dengan berulang kali menyebutkan wife dan istri. Foto dan video yang diposting oleh Terdakwa itu adalah foto dan video yang diambil oleh Terdakwa sendiri yang mana ketika mengambil foto dan merekam video itu sepengetahuan istri Terdakwa;

Bahwa sebagai admin dari website swingerindo.com, tugas Terdakwa adalah

- Mendaftarkan *domain* dan berlangganan hosting;
- Mendesain *website* melalui *MyBB platform* forum *online*.
- Melakukan verifikasi terhadap member, menetapkan aturan dalam forum dan memblokir member yang dianggap melanggar.

Hal. 34 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim



- Memposting testimoni bertukar pasangan pada *threads* dan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
- Menyimpan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan.
- Membuat tata tertib di forum tersebut;
- Melakukan *banned* kepada member yang melanggar aturan yang sudah di buat;
- Melakukan persetujuan kepada member yang melakukan verifikasi.
- Dan cara menjadi member di forum *website* swingerindo.com sebagai berikut:
  - Untuk member biasa:
    - Melakukan pengisian form yang berada di Terdakwa tersebut dengan mencantumkan *username*, tanggal lahir, jenis fantasi sex, email.
  - Untuk member *verified*:
    - Melakukan pengisian formulir berupa status, nama, nama pasangan, tanggal lahir, tanggal lahir pasangan, id telegram, foto tanpa busana dengan daerah wajah yang di-*blur* dan berpose memegang form serta foto dengan busana memperlihatkan wajah dan berpose memegang formulir.
- Dan cara member menggunakan akunnya di forum *website* sebagai berikut :
  - Untuk member biasa dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun tidak bisa menggunakan sub forum member terverifikasi;
  - Untuk member *verified* dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa pembuatan topik *threads* tanpa busana yang di posting di forum tersebut namun bisa menggunakan subforum member terverifikasi

Menimbang bahwa member-member dari *website* swingerindo.com itu yang dapat mengakses segala hal yang diposting dalam *website* tersebut termasuk postingan dari Terdakwa yang mana member itu merupakan sekumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal sehingga member-member ini termasuk dalam pengertian umum sebagaimana Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas;

Menimbang bahwa foto dan video yang diposting oleh Terdakwa itu merupakan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yang mana Terdakwa telah mendistribusikannya ke *website* swingerindo.com dengan maksud untuk diketahui umum;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa melakukannya dengan sengaja?

*Hal. 35 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



Menimbang bahwa terkait dengan perkara ini maka unsur dengan sengaja terwujud dalam bentuk Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan itu untuk diketahui umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perbuatan Terdakwa mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa apalagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai fantasi untuk bertukar pasangan ketika melakukan hubungan seksual;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pembelaannya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim

- Untuk menjatuhkan putusan ringan-ringannya, atau
- Menjatuhkan pidana bersyarat (pidana percobaan), atau
- Menjatuhkan program rehabilitasi psikologis/sosial, atau
- Bahkan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, karena tidak terbukti memenuhi unsur secara utuh.
- Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1(satu) unit handphone merek Samsung Ultra S24 warna hitam
2. 1(satu) unit handphone merek Iphone XS warna gold
3. 1(satu) unit laptop Dell 7200 Core i7
4. Sim card telkomsel 08123815717
5. Sim card telkomsel 081330897766

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

*Hal. 36 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim*





Menimbang bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya di pertimbangan tentang barang bukti sebagaimana di bawah ini namun mengenai sim card sebagaimana yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukannya dalam penetapan penyitaan;

Menimbang bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini adalah pidana penjara dan pidana denda sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 37 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle screen shot;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ultra S24 warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone XS warna gold;
4. 1 (satu) unit laptop Dell 7200 Core i7;
5. 1 (satu) akun *user administrator* nodamerah pada *website* swingerindo.com;
6. 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
7. 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com)

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara istri Terdakwa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara istri Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yang diketahui umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

*Hal. 38 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundle screen shot
  - 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ultra S24 warna hitam;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merek Iphone XS warna gold;
  - 4) 1 (satu) unit laptop Dell 7200 Core i7;
  - 5) 1 (satu) akun *user administrator* nodamerah pada *website* swingerindo.com;
  - 6) 1 (satu) akun email [nodamerah@gmail.com](mailto:nodamerah@gmail.com);
  - 7) 1 (satu) akun email [lenkbreak@gmail.com](mailto:lenkbreak@gmail.com);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kamelia Sitanggang
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 25 September, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 30 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Fahmi Iskandar, SST.Par., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

*Hal. 39 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Tim*



Nurifah Amaliah, S.H., M.H.

Hal. 40 dari hal. 40 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)